Приложение
к приказу ПАО «Промсвязьбанк»
от 10.02.2021 №23/3

ПРАВИЛА ВЫПУСКА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ПРЕДОПЛАЧЕННЫХ КАРТ ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ

В Правилах выпуска и обслуживания виртуальных предоплаченных карт ПАО «Промсвязьбанк» для физических лиц указанные термины, написанные с заглавной буквы, будут иметь следующие значения (вне зависимости от числа либо падежа, в которых они используются):

1.1. Авторизация – разрешение, предоставляемое Банком для совершения Операции, порождающее обязанность Банка осуществить расчет по такой Операции от своего имени в пределах Платежного Лимита.

1.2. Активация – снятие Банком установленного им технического ограничения на совершение Операций с использованием предоплаченных карт.

1.3. Аутентификация – процедура подтверждения Клиентом принадлежности Идентификатора Клиенту.

1.4. Банк – ПАО «Промсвязьбанк», генеральная лицензия Банка России № 3251 (в том числе, на осуществление переводов электронных денежных средств), выданная 17.12.2014, местонахождение: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22.

1.5. Банкомат – электронный программно-технический комплекс, позволяющий составлять, удостоверять и передавать распоряжения Клиента в целях осуществления перевода денежных средств без участия уполномоченных сотрудников Банка. Банкомат может использоваться Клиентом в целях приобретения ВПК в случае, если указанная функция поддерживается конкретным Банкоматом и имеется техническая возможность ее использования. Если иное не указано по тексту Правил, термин Банкомат включает в себя, в том числе, различные типы платежных терминалов и иных устройств самообслуживания, выполняющих функции Банкомата.

1.6. Блокирование – процедура установления Банком технического ограничения на совершение Клиентом Операций с использованием ВПК. Блокирование ВПК не является прекращением действия ВПК.

1.7. Валюта Лимита – валюта, в которой установлен Лимит ВПК. Лимит ВПК, эмитируемых Банком, установлен в рублях.

1.8. Виртуальная предоплаченная карта (ВПК) – эмитируемая Банком в электронной форме в соответствии с правилами Платежной системы VISA International предоплаченная банковская карта, являющаяся персонифицированным ЭСП и предназначенная для совершения Операций и (или) осуществления иных действий, предусмотренных Правилами и Тарифами в пределах Лимита в сумме, не более 300000 (Триста тысяч) рублей. ВПК предоставляется Банком после проведения Идентификации Клиента.

1.9. Документ по операции – документ, являющийся основанием для осуществления расчетов по Операциям с использованием ВПК и (или) служащий подтверждением их совершения.

1.10. Договор – договор между Клиентом и Банком, заключенный путем присоединения Клиента к Правилам, и включающий в качестве неотъемлемых частей настоящие Правила, Правила перевода ЭДС и Тарифы.

1.11. Договор дистанционного банковского обслуживания (Договор ДБО) – договор между Клиентом и Банком, заключенный путем присоединения Клиента к условиям Правил дистанционного банковского обслуживания физических лиц посредством системы PSB-Retail в ПАО «Промсвязьбанк».

1.12. Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) – предоставление Банком Клиенту с использованием Каналов доступа возможностей пользоваться банковскими и иными услугами, в соответствии с договорами, заключенными между Банком и Клиентом (в том числе Договором), в порядке, предусмотренном Договором ДБО.

1.13. Идентификатор – информация, однозначно выделяющая (идентифицирующая) Клиента среди других Клиентов Банка, включая, но не ограничиваясь: Номер Клиента, Логин, Номер телефона.

1.14. Идентификация – совокупность мероприятий, проводимых Банком, по установлению определенных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» сведений

о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем.

1.15. Информирование об операциях – деятельность Банка, направленная на информирование Клиента об Операции(-ях) по Лицевому счету(-ам), совершенной(-ых) с использованием ВПК, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и Договором ДБО, при наличии в законодательстве Российской Федерации требования о необходимости такого информирования.

1.16. Канал доступа – канал передачи Поручений, обеспечивающий Клиентам возможность по телекоммуникационным каналам общего пользования самостоятельно либо с участием работника Банка формировать и передавать в Банк Поручения.

1.17. Клиент – физическое лицо, заключившее с Банком Договор в соответствии с условиями Правил.

1.18. Код безопасности (CVV/CVC2) – часть реквизитов ВПК, используемая для осуществления Клиентом Операций.

1.19. Компрометация – несанкционированное получение третьим лицом информации о любых Реквизитах, произошедшее после передачи Банком ВПК Клиенту.

1.20. Лимит – устанавливаемая Банком максимально допустимая сумма остатка ЭДС Клиента, в пределах которого осуществляется использование ВПК по Договору.

1.21. Лицевой счет – аналитический счет в системе учета Банка, на котором учитывается в виде остатка ЭДС информация о предварительно предоставленных Банку денежных средствах в соответствии с Договором.

1.22. Обязательство Банка перед Клиентом – обязательство Банка перед Клиентом по осуществлению от своего имени расчетов по Операциям в пределах доступного Платежного Лимита.

1.23. Операция – действия Клиента по использованию ВПК в порядке, предусмотренном Правилами и Тарифами, на совершение которых Банком была предоставлена Авторизация.

1.24. Операция возврата – расчетная операция, совершаемая при возврате Клиентом Товара ТСП, приобретенного в таком ТСП с использованием ВПК, в результате проведения которой увеличивается Платежный Лимит в размере стоимости возвращенного Товара.

1.25. Платежная система – совокупность организаций, взаимодействующих по правилам Платежной системы в целях осуществления перевода денежных средств, включающая оператора платежной системы, операторов услуг платежной инфраструктуры и участников платежной системы, из которых как минимум три организации являются операторами по переводу денежных средств. Банковские карты, выпускаемые в рамках одной Платежной системы, имеют признаки, позволяющие идентифицировать их принадлежность к данной Платежной системе.

1.26. Поручение – документ, составляемый Банком в соответствии с Договором ДБО на основании полученного от Клиента заявления на перечисление денежных средств, содержащий отметки об исполнении распоряжения о переводе денежных средств в счет оплаты Стоимости ВПК.

1.27. Платежный Лимит – сумма предварительно предоставленных Клиентом либо юридическим лицом и (или) индивидуальным предпринимателем в пользу Клиента денежных средств Банку, являющаяся в соответствии с законодательством о национальной платежной системе остатком ЭДС и доступная Клиенту для совершения Операций с использованием Реквизитов за вычетом суммы Операций, для совершения которых Банком предоставлена Авторизация и расчеты, по которым еще не были проведены Банком от своего имени.

1.28. Правила – настоящие Правила выпуска и обслуживания виртуальных предоплаченных карт ПАО «Промсвязьбанк» для физических лиц.

1.29. Правила комплексного обслуживания – Правила комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк».

1.30. Подтверждающие документы – документы, подтверждающие факт приобретения ВПК и оплаты ее Стоимости, а также подтверждающие факт получения Клиентом ВПК, которыми (в зависимости от способа приобретения и оплаты ВПК) являются:

1.30.1. Извещение Банком Клиента в электронном виде при приобретении ВПК посредством ДБО в соответствии с Договором ДБО с использованием реквизитов расчетной банковской карты Клиента. В качестве подтверждения совершения операций в таком электронном терминале на стороне Банка формируется Реестр платежей по операциям с использованием платежных карт.

1.30.2. Поручение если ВПК была приобретена в результате перевода денежных средств с банковского счета Клиента, открытого в Банке, а распоряжение о переводе было оформлено посредством ДБО в соответствии с Договором ДБО.

1.31. Правила перевода ЭДС (Правила осуществления перевода электронных денежных средств ПАО «Промсвязьбанк») – документ Банка, регламентирующий общие условия перевода ЭДС, который является неотъемлемой частью Договора с момента начала учета Банком предварительно предоставленных Клиентом денежных средств в качестве остатка ЭДС и в части определения прав и обязанностей Банка при осуществлении переводов ЭДС. Конкретные способы предварительного предоставления денежных средств с целью учета их в качестве остатков ЭДС и способы использования ЭДС в части возможных Операций определяются настоящими Правилами.

1.32. Право требования Клиента к Банку – право требования Клиента к Банку по осуществлению Банком от своего имени расчетов по Операциям в пределах доступного Платежного Лимита.

1.33. Разблокирование – процедура отмены Банком установленного при Блокировании ВПК технического ограничения на совершение Операций с использованием ВПК.

1.34. Реестр платежей – документ (совокупность документов), представляемый компанией, осуществляющей сбор, обработку и передачу информации по операциям, совершенным с использованием банковских карт в электронной форме и (или) на бумажном носителе, содержащий информацию об операциях, совершаемых с использованием банковских карт за определенный период времени и служащий основанием для составления расчетных и иных документов для отражения сумм Операций, совершаемых с использованием банковских карт.

1.35. Реквизиты – номер ВПК, срок окончания действия ВПК, Код безопасности, используемые Клиентом при совершении Операций.

1.36. Система PSB-Retail (Система) – программно-технический комплекс, доступ к которому предоставляется на основании заключенного Клиентом в результате присоединения к Правилам дистанционного банковского обслуживания физических лиц посредством системы PSB-Retail в ПАО «Промсвязьбанк» Договора ДБО, являющийся разновидностью электронных систем электронного документооборота типа «клиент-банк», позволяющий составлять, удостоверять и передавать в Банк распоряжения Клиента об осуществлении перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

1.37. Стоимость – денежная сумма, уплачиваемая Клиентом Банку при приобретении ВПК, а также при пополнении Платежного Лимита ВПК, в случае предоставления такой услуги Банком, включающая в себя сумму Платежного Лимита ВПК и в предусмотренных Тарифами случаях комиссию Банка.

1.38. Стороны – Банк и Клиент.

1.39. Тарифы – размеры вознаграждения (комиссий) Банка за услуги, оказываемые Банком в рамках Правил, а также иные стоимостные величины, применяемые при ведении ВПК и совершении Операций с использованием ВПК.

1.40. Товар – товар, работа, услуга, результат интеллектуальной деятельности, реализуемый ТСП.

1.41. ТСП (торгово-сервисное предприятие) – юридическое лицо, или индивидуальный предприниматель, или лицо, занимающееся частной практикой, являющийся получателем перевода при совершении Операции.

1.42. ЭДС (Электронные денежные средства) – денежные средства, которые предварительно предоставлены Клиентом Банку, учитывающему информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счета (обязанному лицу), для исполнения денежных обязательств Клиента перед третьими лицами и в отношении которых Клиент имеет право передавать распоряжения исключительно с использованием ЭСП.

1.43. ЭСП (Электронное средство платежа) – средство и (или) способ, позволяющие Клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

1.44. СМС-сообщение – короткое текстовое сообщение, состоящее из букв или символов, набранных в определенной последовательности, предназначенное для передачи по сети оператора подвижной радиотелефонной связи.

Не определенные Правилами термины, указанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Договоре ДБО.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящие Правила регулируют порядок выпуска и обслуживания ВПК.

2.2. Правила являются типовыми для всех лиц, которые приобретают, и (или) владеют, и (или) пользуются ВПК, выпущенными Банком и определяют положения договора присоединения, заключаемого между Банком и физическими лицами. До заключения Договора Банк информирует Клиента об условиях использования ВПК, в том числе об условиях перевода ЭДС и (или) перечисления остатков ЭДС, существующих ограничениях и способах использования ВПК, случаях повышенного риска использования ВПК, в порядке, установленном п. 4.8 Правил. До заключения Договора Банк информирует Клиента о порядке формирования остатка ЭДС, особенностях использования ЭСП для перевода ЭДС, а также о предоставляемых услугах по переводу ЭДС. Указанная информация предоставляется в виде памятки в порядке, установленном п. 4.8 Правил.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ ВПК

3.1. Договор заключается в отношении конкретной ВПК, предоставляемой Клиенту Банком. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации присоединение Клиента к условиям Договора является полным и безоговорочным акцептом оферты Банка и осуществляется путем одновременного совершения Клиентом следующих действий:

3.1.1. обращения Клиента за приобретением ВПК (с обязательным предоставлением Банку данных о номере телефона Клиента, зарегистрированного у оператора подвижной радиотелефонной связи) к Системе при наличии заключенного Договора ДБО.

3.1.2. оплаты Клиентом Стоимости, выбранной ВПК при приобретении ВПК у Банка одним из следующих способов:

3.1.2.1. путем безналичного перечисления Клиентом денежных средств с банковского счета, открытого в Банке, посредством ДБО;

3.1.2.2. путем совершения Клиентом перевода ЭДС с другого электронного средства платежа, предоставленного ему Банком посредством ДБО.

3.1.3. После оплаты ВПК Клиенту представляется Подтверждающий документ.

Совершив указанные в пункте 3.1 Правил действия, Клиент присоединяется к Правилам, принимает все условия Правил в целом и с этого момента Договор считается заключенным.

3.2. В рамках заключенного Договора банковский счет Клиенту не открывается. Банк не осуществляет начисление процентов на Остаток ЭДС, а также не предоставляет Клиенту денежные средства для увеличения Остатка ЭДС. Обязательства Банка перед Клиентом в сумме Платежного Лимита учитываются Банком на Лицевом счете ВПК. Остаток ЭДС не подлежит страхованию в соответствии с нормами Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

3.3. Реквизиты ВПК предоставляются Клиенту после заключения Договора в соответствии с п. 3.1 Правил посредством ДБО: в экранных формах в области личного обслуживания Системы Клиенту отображается номер ВПК, информация об окончании срока действия ВПК, о Платежном Лимите, а также Лимите ВПК. Последние четыре цифры номера ВПК и Код безопасности предоставляются Банком Клиенту СМС-сообщением на Номер телефона.

3.4. ВПК удостоверяет Право требования Клиента к Банку в пределах Платежного Лимита ВПК и может использоваться Клиентом для целей совершения безналичных Операций с учетом положений Правил перевода ЭДС, Правил и Тарифов.

3.5. При приобретении ВПК Платежный Лимит ВПК определяется Клиентом произвольно с учетом допустимых Лимитов, установленных Банком для эмитируемых ВПК и составляет сумму фактически оплаченных в соответствии с п. 3.1.2 Клиентом денежных средств за вычетом комиссии, взимаемой Банком.

3.6. Операции с ВПК совершаются Клиентом с использованием Реквизитов при условии получения Авторизации и отсутствия препятствий для совершения Операций, предусмотренных п. 8.6 Правил.

3.7. Право на использование ВПК в соответствии с условиями Правил возникает у Клиента сразу после заключения Договора и получения Реквизитов. Активация ВПК для совершения Операций не требуется.

3.8. Клиент может иметь одновременно не более двух ВПК.

3.9. Срок действия ВПК составляет период времени с даты заключения Договора по последний день месяца, срока действия ВПК, указанный в Подтверждающем документе, в области личного обслуживания Системы.

3.10. Действие ВПК прекращается по истечении срока ее действия, определяемого в соответствии с пунктом 3.9 настоящих Правил.

3.11. В случаях, установленных Правилами, Банком может быть произведено Блокирование ВПК. В течение периода времени с момента Блокирования ВПК до момента Разблокирования Операции с использованием ВПК Клиентом совершаться не могут.

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПРАВИЛ И ТАРИФОВ

4.1. Внесение изменений и (или) дополнений в Правила и Тарифы, производится по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном настоящим разделом Правил и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Банк размещает предложение (оферту) о планируемых изменениях и (или) дополнениях в Правила и (или) Тарифы не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты вступления их в силу любым из способов, указанных в п. 4.8 Правил.

4.3. Клиент вправе согласиться (акцептовать) предложение (оферту) Банка, направленную в соответствии с п. 4.2 Правил, любым из следующих способов:

- путем совершения Клиентом по истечение 5 (Пяти) календарных дней с даты направления Банком указанного предложения (оферты) следующих действий: направление в Банк поручений о проведении Операций с использованием ВПК, а также совершение иных действий, свидетельствующих о намерении Клиента продолжать исполнение Договора;
- выражением воли на согласие с указанным предложением (офертой) Банка в виде молчания (бездействия) Клиента, под которым понимается непредставление Банку письменного отказа от таких изменений и (или) дополнений либо письменного сообщения Клиента о расторжении Договора, в связи с отказом от изменений и (или) дополнений.

4.4. С целью обеспечения гарантированного получения Клиентом предложения (оферты) Банка, указанной в п. 4.2 Правил, Клиент обязуется не реже чем один раз в 5 (Пять) календарных дней обращаться в Банк (на сайт Банка) за сведениями об изменениях и дополнениях, которые планируется внести в Правила и (или) Тарифы.

4.5. Банк не несет ответственности за возможные убытки Клиента, причиненные неосведомленностью Клиента, в случае, если Банк надлежащим образом выполнил свои обязательства по предварительному раскрытию информации о планируемых изменениях и (или) дополнениях.

4.6. Новая редакция Правил и (или) Тарифов считается измененной по соглашению Сторон по истечении 10 (Десяти) дней после первого опубликования предложения (оферты) Банка, указанной в п. 4.2 Правил, при условии, что в течение этого срока Банк не получит от Клиента сообщение о расторжении (отказе от изменения) Договора.

4.7. Оповещение Клиента по вопросам, касающимся заключения и исполнения Договора, включая направление предложения (оферты), указанной в п. 4.2 Правил, производится Банком путем опубликования информации.

4.8. Под опубликованием информации понимается размещение Банком информации одним из способов, обеспечивающих возможность ознакомления с этой информацией Клиентов, в том числе:

- размещение информации на корпоративном Интернет-сайте Банка (www.psbank.ru);
- размещение информации на стендах в филиалах, дополнительных и операционных офисах, а также других структурных подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание Клиентов;
- рассылка информационных сообщений по электронной почте;
- иными способами, позволяющими Клиенту получить информацию и установить, что она исходит от Банка.

4.9. Моментом первого опубликования Правил и Тарифов, считается момент их первого размещения на корпоративном Интернет-сайте Банка.

Моментом ознакомления Клиента с опубликованными Правилами, Тарифами и иной размещаемой Банком информацией, включая предложение (оферту), указанную в п. 4.2 Правил, считается истечение срока, в течение которого Клиент обязан знакомиться с опубликованной информацией в соответствии с п. 4.4 Правил.

5. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВПК

5.1. ВПК предоставляет Клиенту возможность с учетом изложенного в настоящем разделе Правил и Тарифами совершать Операции с использованием Реквизитов.

5.2. Операции могут совершаться Клиентом в течение всего срока действия ВПК, за исключением ограничений, изложенных в п. 3.11 Правил.

5.3. Клиент вправе совершать Операции в пределах Платежного Лимита.

5.4. Банк осуществляет расчеты по Операциям от своего имени.

5.5. Банк осуществляет расчеты по Операциям с использованием ВПК в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, установленными в соответствии с ними банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота, настоящих Правил, Правилами перевода ЭДС, правилами Платежной системы VISA и Тарифами.

5.6. Банк осуществляет расчеты по Операциям в пределах Платежного Лимита ВПК. После проведения Банком расчетов по Операции Платежный Лимит ВПК уменьшается на сумму такой Операции, соответственно на сумму такой Операции также уменьшаются Обязательство Банка перед Клиентом и Право требования Клиента к Банку.

5.7. При совершении Операции с использованием Реквизитов, в момент Авторизации, подтверждающей возможность совершения Клиентом Операции с ВПК, на Лицевом счете резервируется сумма Операции. При совершении Операции Платежная система или обслуживаемое Банком ТСП направляет Банку Реестр платежей по авторизованной Операции.

В день получения от Платежной системы или обслуживаемого Банком ТСП Реестра платежей по авторизованной Операции Банк списывает с Лицевого счета ВПК сумму Операции.

5.8. Если в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента предоставления Банком Авторизации Банк не получит Реестр платежей – сумма, зарезервированная Банком на Лицевом счете ВПК, становится доступной для совершения Клиентом любых Операций.

5.9. Если пополнение ВПК допускается Тарифами, то:

- максимально допустимый Платежный Лимит (с учетом пополнений) в любой момент времени не должен превышать 300 000 (Триста тысяч) рублей;
- пополнение может осуществляться способами и в порядке, указанном в п. 3.1.2 Правил, а также путем безналичного перечисления Клиентом денежных средств с банковского счета, открытого в другой кредитной организации, и в соответствии с Тарифами.

5.10. Банк, если иное не предусмотрено Правилами, осуществляет расчет по Операции на основании Документа по операции, поступившего в Банк от участника расчетов Платежной системы ТСП или Клиента.

5.11. Банк имеет право на любом этапе возвратить или оставить Документ по операции без исполнения в любом из следующих случаев:

- в случае обнаружения ошибок и неточностей, допущенных при его оформлении;
- в случае признания сомнительным удостоверения права предъявлять Банку требования об осуществлении расчетов по Операциям (Компрометация Реквизитов).

5.12. Банк осуществляет расчеты по Операции не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Банком к исполнению Документа по операции. При осуществлении перевода ЭДС с использованием ВПК, расчеты осуществляются в соответствии с Правилами перевода ЭДС.

5.13. В случае получения Банком денежных средств на основании Операции возврата:

5.13.1. при наличии на дату обработки Банком такой Операции возврата действующей ВПК – на сумму такой Операции возврата и в пределах установленных Лимитов ВПК увеличивается Платежный Лимит (такое увеличение не считается пополнением Платежного Лимита ВПК). При этом на такую сумму также увеличивается Обязательство Банка перед Клиентом и Право требования Клиента к Банку, соответственно, но не более суммы установленного Лимита для соответствующей ВПК;

5.13.2. если Платежный Лимит не может быть увеличен на всю сумму Операции возврата (либо ее часть) без превышения Лимита, Банк осуществляет учет соответствующих денежных средств, не зачисленных на Лицевой счет ВПК, на внутреннем банковском счете до момента, когда увеличение Платежного Лимита за счет Операции возврата (ее части) не превысит Лимит, установленный для соответствующей ВПК;

5.13.3. при отсутствии на дату обработки Банком такой Операции возврата действующей ВПК Банк осуществляет учет денежных средств по Операции возврата на внутреннем банковском счете до момента обращения Клиента в Банк.

5.14. Совершение операций в Системе за счет остатка ЭДС ВПК осуществляется в соответствии с Договором ДБО, настоящими Правилами и Тарифами.

5.15. Для совершения Операции в сети «Интернет» Клиент должен осуществить следующие действия:

- Ввести требуемые Реквизиты – Номер ВПК, Срок действия ВПК, Код безопасности (CVV2) при его запросе;
- При наличии подключенной услуги 3-D Secure (Три-Д Сикъюэ) ввести на специальной странице Банка в сети «Интернет» персональный одноразовый код, направленный Банком Клиенту;
- В случае если ТСП при совершении Операции запрашивает фамилию, имя и адрес Клиента – указать такие действительные данные Клиента. Банк не осуществляет проверку таких данных Клиента в момент Авторизации.

5.16. Код безопасности, являющийся одним из Реквизитов, является аналогом собственноручной подписи Клиента. При оплате Товара посредством сети «Интернет» Документы по операциям могут составляться и существовать только в электронной форме, поскольку для осуществления такой Операции используются только Реквизиты. Банк осуществляет Информирование об операциях и предоставляет Документы по операциям Клиенту с использованием ДБО.

5.17. Банк для безопасного совершения Клиентом в сети «Интернет» Операций с использованием ВПК вправе:

- любыми не запрещенными способами предложить Клиенту зарегистрировать его ВПК для целей использования электронного канала обработки поручений на оплату покупок через сеть «Интернет» в ТСП, использующих технологию 3-D Secure (Три-Д Сикъюэ) в соответствии с внутренними процедурами Банка и при условии, что данная карта не была зарегистрирована Банком ранее и (или)
- предложить Клиенту, имеющему зарегистрированную в указанном порядке ВПК, ввести на специальной странице Банка в сети «Интернет» персональный одноразовый код, направленный Банком Клиенту на номер телефона Клиента, указанный им при заключении Договора ДКО, для целей его дополнительной Аутентификации, при использовании электронного канала обработки распоряжений Клиента на оплату покупок через сеть «Интернет» 3-D Secure (Три-Д Сикъюэ).
- отказать Клиенту в совершении Операции, если он отказался ввести на специальной странице Банка в сети «Интернет» персональный одноразовый код, направленный Банком Клиенту, и (или) ввел на специальной странице Банка в сети «Интернет» код, не соответствующий персональному одноразовому коду, направленному Банком Клиенту.

5.18. В случае если Операция по ВПК совершена Клиентом не в Валюте Лимита, то такая Операция для целей уменьшения Платежного Лимита Предоплаченной карты конвертируется по следующим правилам:

5.18.1. По Операциям, совершенным в долларах США или Евро, конвертация проводится по курсу Банка согласно действующим Тарифам;

5.18.2. По Операциям, совершенным в валюте, отличной от долларов США или Евро, а также по Операциям, совершенным с использованием ВПК Платежных систем в рублях в случаях, когда ТСП обслуживается банком, зарегистрированным вне территории Российской Федерации:

- сумма Операции конвертируется Платежной Системой из валюты Операции в валюту расчетов Банка с Платежной Системой (доллары США) в соответствии с технологией, утвержденной Платежной системой, по курсу Платежной системы на момент обработки Документов по операциям с использованием ВПК, при этом Банк не может влиять на размер и сроки установления курса конвертации Платежной системы;
- далее сумма операции конвертируется Банком из валюты расчетов Банка с Платежной системой в Валюту Лимита в порядке, определенном действующими Тарифами на дату обработки Документов по операциям с использованием ВПК, которая может не совпадать с датой совершения Операции.

При расчетах в рублях с использованием ВПК по Операциям, совершенным в ТСП, обслуживаемой банком, зарегистрированным вне территории Российской Федерации (банком-эквайрером), осуществляется конвертация Банком суммы Операции в валюту расчетов Банка с Платежной Системой, в соответствии с утвержденной Платежной Системой технологией, по курсу Платежной Системы на момент обработки Документов по операциям с использованием ВПК, а также последующая конвертация суммы Операции из валюты расчетов Банка

с Платежной Системой в Валюту Лимита, в порядке, определенном настоящим пунктом. Клиент, до совершения в ТСП оплаты товаров, работ, услуг, обязан получить информацию о банке-эквайрере ТСП.

5.19. Банк не несет ответственности за убытки, отказ в обслуживании, иные возможные негативные последствия, возникшие у Клиента в случаях, когда Клиент не смог ввести на специальной странице Банка в сети «Интернет» персональный одноразовый код и (или) ввел на специальной странице Банка в сети «Интернет» код, не соответствующий персональному одноразовому коду, направленному Банком Клиенту при использовании Клиентом услуги 3-D Secure (Три-Д Сикъюэ) согласно п. 5.17 Правил.

5.20. Банк отказывает в Авторизации при недостаточности остатка Платежного Лимита на момент такой Авторизации, а также при несоблюдении прочих условий и ограничений, установленных Правилами, правилами Платежной системы VISA, Правилами перевода ЭДС, законодательством Российской Федерации.

5.21. При совершении Операции Банк уменьшает сумму остатка Платежного Лимита на сумму Операции.

5.22. Банк не несет ответственность за любые разногласия между Клиентом и ТСП при использовании ВПК для оплаты Товаров в ТСП.

5.23. Клиент несет ответственность по всем Операциям, осуществленным с использованием Реквизитов в соответствии с настоящими Правилами, Тарифами, Правилами перевода ЭДС и законодательством Российской Федерации. Клиент обязуется обеспечить конфиденциальность Реквизитов, а также использовать ВПК способами, не допускающими Компрометацию Реквизитов. Операции, произведенные с использованием Реквизитов и подтвержденные персональным одноразовым кодом, направленным Банком Клиенту (в случае подключения услуги 3-D Secure (Три-Д Сикъюэ), признаются совершенными Клиентом и оспариванию не подлежат с учетом положений п. 11.1, 11.4, 11.5 Правил.

5.24. Операции по получению наличных денежных средств, в случае если это допускается Правилами и (или) Тарифами, а также безналичные переводы с использованием ВПК должны производиться в соответствии с требованием законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

5.25. Клиент не имеет право передавать свои права требования по Обязательствам Банка перед Клиентом, другому физическому лицу.

6. БАНК ОБЯЗУЕТСЯ:

6.1. С учетом изложенного в разделе 5 Правил, осуществлять от своего имени расчеты по Операциям в пределах Платежного Лимита, в случаях, когда такие Операции не нарушают иных положений Правил, Правил перевода ЭДС, Правил Платежной системы VISA, Договора ДБО, а также не противоречат требованиям законодательства Российской Федерации.

6.2. Предлагать Клиенту осуществить внесение изменений и (или) дополнений в Правила и (или) Тарифы, являющиеся неотъемлемой частью Договора, в соответствии с порядком, предусмотренным п. 4.2-4.9 Правил.

7. КЛИЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ:

7.1. Совершать Операции с использованием ВПК в пределах Платежного Лимита и с учетом ограничений, установленных настоящими Правилами и Тарифами.

7.2. Не использовать ВПК и не совершать или пытаться совершить Операции с использованием ВПК после прекращения срока действия ВПК.

7.3. Предпринимать все разумные меры для предотвращения утери, кражи, изъятия информации о Реквизитах или их несанкционированного использования.

7.4. Не передавать сведения о Реквизитах третьим лицам, кроме случаев совершения Операций и (или) иных действий с ВПК, предусмотренных Правилами и (или) Тарифами. При использовании ВПК соблюдать меры безопасности, установленные в Приложении № 3 к Правилам.

В случае утери, кражи, изъятия информации о Реквизитах и (или) возникновения риска несанкционированного использования ВПК и (или) изменения номера телефона, указанного при заключении Договора, незамедлительно после уведомления Банка о произошедшем событии в соответствии с порядком, изложенным в Приложении № 3 к Правилам, обратиться в Банк с письменным заявлением, подписанным Клиентом, составленным по форме, установленной Банком

в Приложении № 1 к Правилам.

7.5. Совершать Операции с соблюдением требований, предъявляемым к таким Операциям законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами, Правилами Платежной системы VISA, а в случае перевода ЭДС - Правил перевода ЭДС.

7.6. При подаче распоряжения об осуществлении Операции с использованием ВПК в структурных отделениях Банка, предоставить в Банк заявление по форме, изложенной в Приложении № 2 к Правилам.

7.7. По требованию ТСП после доставки Товара подписать кассовый чек, выданный ТСП (в случае его выдачи).

7.8. Сохранять все Документы по операциям в течение 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней со дня проведения каждой Операции и предоставлять их в Банк по первому требованию в целях урегулирования спорных вопросов, претензий.

7.9. Контролировать совершение Операций с ВПК, в том числе на основании данных, полученных Клиентом в результате исполнения Банком обязательства по Информированию об операциях посредством ДБО в порядке, определенном Договором ДБО.

Информация о каждой совершенной расходной Операции по ВПК направляется Банком Клиенту в порядке, определенном Договором ДБО, после наступления безотзывности такого перевода денежных средств по законодательству Российской Федерации, но в любом случае не позднее 23 часов 59 минут календарного дня, в котором наступило условие безотзывности для соответствующего перевода денежных средств с использованием ЭСП. Банк также вправе проинформировать Клиента об Операции по ВПК ранее наступления условия безотзывности перевода, а именно: после прохождения процедуры Авторизации.

7.10. При использовании ВПК соблюдать положения Правил, Тарифов, а в случае перевода ЭДС – Правил перевода ЭДС.

7.11. Представлять по запросу Банка документы и сведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России, в том числе необходимые для Идентификации Клиента, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца Клиента.

7.12. Не осуществлять с использованием ВПК переводы ЭДС в пользу держателей неперсонифицированных предоплаченных карт, в том числе эмитированных другими кредитными организациями.

8. БАНК ИМЕЕТ ПРАВО:

8.1. Получить с Клиента Стоимость, включая комиссию за выпуск ВПК.

8.2. Самостоятельно подключать к ВПК услугу Банка по SMS-информированию о совершенных Операциях с ВПК и (или) сервис 3-D Secure (Три-Д Сикъюэ) при условии, что они предоставляются Клиенту без взимания какой-либо платы.

8.3. Самостоятельно вести учет Платежного Лимита, равно как Обязательства Банка перед Клиентом и Права требования Клиента к Банку и производить необходимые изменения в суммах, размерах Платежного Лимита ВПК, Обязательстве Банка перед Клиентом, Праве требования Клиента к Банку.

8.4. Осуществить Блокирование ВПК или полностью прекратить ее действие:

- в случае утери, кражи, изъятия информации о Реквизитах и (или) возникновения риска несанкционированного использования Реквизитов;
- в случае получения Банком в установленном законодательством Российской Федерации порядке сведений о причастности Клиента к экстремистской деятельности или терроризму;
- в случае использования Клиентом ВПК в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и (или) финансирования терроризма, в том числе в случае наличия у Банка подозрений в использовании Клиентом ВПК в указанных целях;
- в случае непредоставления Клиентом ВПК информации или документов по запросу Банка в целях проведения мероприятий, установленных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»;
- в случае получения из Платежной системы VISA сведений о Компрометации Реквизитов или выявления Банком попыток проведения мошеннических операций с использованием Реквизитов;
- в случае получения Банком от правоохранительных или иных компетентных государственных органов информации о неправомерном использовании ВПК, в том числе выявления

Банком Операций, совершенных с использованием ВПК, содержащих признаки необычных операций в соответствии с нормативными правовыми актами Банка России;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, правилами Платежной системы VISA, в том числе в случае обнаружения причастности или возникновении подозрений в причастности Клиента к осуществлению незаконной деятельности, даже если это напрямую не связано с использованием Клиентом ВПК.

8.5. Осуществить Разблокирование ВПК после устранения обстоятельств, вызвавших необходимость в Блокировании ВПК.

8.6. Отказать в проведении Операции либо расчетов по Операции и не осуществлять такие расчеты в случаях:

- оформления Документа, поступившего в Банк от участника расчетов Платежной системы VISA, с нарушением требований, установленных Правилами и (или) законодательством Российской Федерации и (или) правилами Платежной Системы VISA;
- в случае использования Клиентом ВПК в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и (или) финансирования терроризма, в том числе в случае наличия у Банка подозрений в использовании Клиентом ВПК в указанных целях если сумма Операции превышает Платежный Лимит;
- если в отношении Операции Банком не была предоставлена Авторизация;
- если из имеющихся у Банка данных (в том числе из представленных участником расчетов Документов по операции), следует несоответствие проводимой Операции требованиям законодательства Российской Федерации и (или) Правилам, Правилам перевода ЭДС или Тарифам.

8.7. Не предоставить Авторизацию в отношении Операции в случае, если сумма Операции с учетом установленной Тарифами комиссии, превышает Платежный Лимит.

8.8. Не предоставлять Авторизацию при совершении Клиентом Операции, не предусмотренной Правилами и (или) Тарифами для соответствующей ВПК.

8.9. Досрочно прекратить действие ВПК в случаях, установленных Правилами.

8.10. Ограничить проведение Операций с использованием ВПК, если это предусмотрено Тарифами и (или) настоящими Правилами, правилами Платежной системы VISA либо Правилами перевода ЭДС в случае, если Клиентом осуществляется перевод ЭДС.

8.11. Для осуществления контроля качества обслуживания вести запись телефонных переговоров
с Клиентом при его обращении в Контакт-Центр Банка или иные подразделения Банка, а также использовать запись для подтверждения факта такого обращения.

8.12. Предоставлять Клиенту информацию по ВПК, а также осуществлять Информирование об операциях, совершенных с помощью ВПК в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и банковскими правилами. В случаях если направление информации по операциям, совершенным с использованием ЭСП является обязательным для Банка в силу требования законодательства Российской Федерации, то такая обязанность считается исполненной надлежащим образом при направлении Банком такой информации в порядке, определенном Договором ДБО. При этом Клиент обязуется не реже чем 1 (Один) раз в день самостоятельно проверять представленные в порядке, установленном Правилами ДБО, сведения о совершенных Операциях с использованием ЭСП. По согласованию Сторон могут использоваться дополнительные способы Информирования об операциях с ЭСП.

При осуществлении Информирования об операциях с использованием ВПК, Банк считается выполнившим требование законодательства Российской Федерации с момента направления (предоставления) Клиенту уведомления о соответствующей Операции хотя бы одним из согласованных Сторонами способов.

9. КЛИЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО:

9.1. Использовать ВПК для совершения Операций, а также в целях исполнения обязательств Клиента перед Банком в соответствии с Правилами, Правилами перевода ЭДС, Тарифами, правилами Платежной системы VISA.

9.2. При наличии у Банка технической возможности подключать к ВПК услугу Банка по SMS-информированию о совершенных Операциях с ВПК и (или) сервис 3-D Secure (Три-Д Сикъюэ).

9.3. Обратиться в Банк с заявлением о расторжении Договора и возврате неиспользованного остатка Платежного Лимита в соответствии с порядком, установленным п. 10.3 Правил.

9.4. При обращении в Банк с заявлением о расторжении Договора и возврате неиспользованного остатка ЭДС Клиент ВПК должен предъявить документ, удостоверяющий личность по требованию работника Банка.

9.5. Предоставление денежных средств, составляющих неиспользованный остаток Платежного Лимита при расторжении Договора осуществляется с соблюдением требований Федерального закона «О национальной платежной системе».

Договор считается расторгнутым по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты, следующей за датой принятия такого заявления.

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ВПК

10.1. После прекращения действия Карты Договор между Банком и Клиентом считается расторгнутым, а Клиент не вправе использовать ВПК.

10.2. В течение 35 (Тридцати пяти) календарных дней с даты прекращения срока действия ВПК Банк проводит расчеты по Операциям, совершенным до даты окончания срока действия ВПК, но Документы по операциям в отношении которых поступили в Банке позднее указанной даты.

10.3. В течение 3 (трех) лет после истечения срока действия ВПК Клиент может подать заявление по форме Банка, приведенной в Приложении №1, о возврате неиспользованного Платежного Лимита ВПК следующими способами:

10.3.1. осуществления перевода на банковский счет;

10.3.2. получения наличных денежных средств в кассе Банка.

10.4. Заявление о возврате неиспользованного Платежного Лимита ВПК подается в отделение Банка. Возврат неиспользованного Платежного Лимита ВПК осуществляется при условии прохождения процедуры Идентификации Клиента.

10.5. По истечении 3 (трех) лет с даты прекращения срока действия ВПК невостребованный остаток Платежного Лимита по такой ВПК, в том числе суммы по Операциям возврата, поступают в доход Банка.

11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. При утере реквизитов ВПК Клиент может повторно получить последние четыре цифры номера ВПК и Код безопасности в виде СМС-сообщения путем оформления соответствующего заявления в Системе соответствии с Договором ДБО. Информация о номере ВПК, и об окончании срока действия ВПК размещается в области личного обслуживания Системы. Клиент вправе воспользоваться услугой по восстановлению реквизитов ВПК не более 3 (трех) раз в течение суток.

11.2. Подать претензию в письменном виде можно по форме, установленной Банком, о чем до Клиента доводится информация любыми не запрещенными способами, включая приведенные в п. 4.8 Правил, или в произвольной форме, лично в любое внутреннее структурное подразделение Банка либо филиала Банка (информация о них размещена на сайте Банка по адресу в сети «Интернет» **www.psbank.ru**). При подаче претензии по ВПК Клиент должен указать сведения об Идентификаторе, установленном для ВПК, номер ВПК и срок окончания действия ВПК. При несогласии с какой-либо из совершенных Операций, также приложить Документ (-ы), являющий(-ие)ся основанием для осуществления расчетов по Операциям и(или) служащий(-ие) подтверждением их совершения, а также предъявить документ, удостоверяющий личность по требованию сотрудника Банка. Клиент вправе приложить к претензии все имеющиеся у него документы, обосновывающие суть претензии (в том числе, кассовые чеки и т.п.).

11.3. Банк рассматривает претензию Клиента в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты ее получения Банком и предоставляет на нее ответ (устно либо в письменной форме по требованию Клиента, изложенному в соответствующем заявлении), а в случае если Операция связана с проведением трансграничных расчетов - в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты получения претензии относительно Операций. Претензия Клиента, связанная с несогласием Клиента с какой-либо из совершенных Операций, должна быть подана в Банк не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты совершения такой Операции

11.4. Банк уведомляет Клиента, а Клиент осознает и принимает, что при расчетах с использование ВПК, в том числе, с учетом определенного Платежной Системой механизма расчетов существуют риски несанкционированного совершения операций с использованием ВПК (их Реквизитов) третьими лицами.

При этом один из наиболее распространенных способов несанкционированного совершения операций является совершение операций с помощью Реквизитов ВПК при ее Компрометации. При этом Компрометация может произойти не только в случае ее утраты, но и при ненадлежащем исполнении Клиентом своих обязательств по ее хранению и использованию. При любых обстоятельствах риски Компрометации ВПК Клиент принимает на себя.

Существуют и другие способы несанкционированного совершения операций с использованием ВПК (ее Реквизитов), в том числе, и не известные Банку по причине изобретения новых способов мошенничества с использованием банковских карт.

Вне зависимости от способа несанкционированного совершения операции с использованием ВПК (ее Реквизитов) Клиентом, Банк не несет ответственности перед Клиентом за такое несанкционированное совершение операции. Присоединившись к Правилам, Клиент подтверждает ознакомление с возможными рисками использования ЭСП и необходимостью соблюдать Правила его безопасного использования, в связи с чем, принимает на себя все указанные риски, в том числе риск совершения третьими лицами несанкционированных операции с использованием Реквизитов ВПК – в случае ее Компрометации, если иное не предусмотрено императивными нормами законодательства Российской Федерации.

11.5. Все риски, связанные с существенным изменением обстоятельств, из которых Клиент исходил при приобретении ВПК, Клиент принимает на себя, и такие обстоятельства не являются основанием для изменения либо расторжения отношений, возникших между Банком и Клиентом, кроме случаев, установленных Правилами.

11.6. При заключении Договора Клиент выражает свое согласие на обработку его персональных данных, включая обработку Банком персональных данных в целях продвижения на рынке услуг Банка путем осуществления с Клиентом прямых контактов с помощью средств связи в соответствии со ст. 15 Федерального закона «О персональных данных», а также на распространение персональных данных Клиента на весь срок действия настоящего Договора. Банк осуществляет обработку персональных данных Клиента в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных».

В случае отзыва Клиентом данного согласия Банк обязан прекратить обработку персональных данных Клиента и уничтожить их после исполнения Клиентом всех своих обязательств, предусмотренных Правилами, за исключением персональных данных, дальнейшая обработка которых является обязанностью Банка, установленной законодательством Российской Федерации.

11.7. Клиент не вправе уступать полностью или частично свои права (требования), вытекающие
из отношений с Банком, третьим лицам, включая Право требования Клиента к Банку.

11.8. Зачет Клиентом денежных и иных обязательств Клиента перед Банком не допускается. Зачет Клиентом требований Клиента к Банку не допускается.

11.9. Настоящим Клиент уведомлен, понимает и соглашается с тем, что не все ТСП могут принимать ВПК и что Платежная Система VISA и (или) другие кредитные организации могут вводить ограничения по суммам Операций, совершаемых с использованием ВПК, и устанавливать свои комиссии в отношении услуг, оказываемых с использованием ВПК.

11.10. За неисполнение своих обязательств, изложенных в Правилах, Клиент и Банк несут ответственность, предусмотренную Правилами и законодательством Российской Федерации.

11.11. Банк не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Правилам, если такое неисполнение вызвано:

- решениями органов законодательной и (или) исполнительной власти Российской Федерации, которые делают невозможным для Банка выполнение своих обязательств по Правилам;
- причинами, находящимися вне сферы контроля Банка, включая отказ третьего лица принять ВПК для проведения Операции, а также возникновение каких-либо аварийных ситуаций, сбоев в обслуживании программных и (или) технических средств;
- возникновением обстоятельств непреодолимой силы;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.12. Банк не возмещает Клиенту упущенную выгоду в случаях, когда законодательством Российской Федерации на Банк возлагается обязанность возмещения Клиенту только реального ущерба.

11.13. Клиент несет ответственность за достоверность и полноту сведений, содержащихся во всех документах, предоставляемых им в Банк.

11.14. Лицо, являясь Клиентом, тем самым подтверждает, что:

- Правила не лишают Клиента прав, обычно предоставляемых по аналогичным правилам;
- Правила не исключают и не ограничивают ответственность Банка за нарушение обязательств;
- Правила не содержат другие явно обременительные для Клиента правила, которые Клиент исходя из своих разумно понимаемых интересов не принял бы при наличии у Клиента возможности участвовать в их определении.

11.15. Все отношения между Сторонами будут регулироваться и толковаться в соответствии с законодательством Российской Федерации. Любые вопросы, разногласия или споры, возникающие из настоящих Правил, Договора или в связи с их выполнением, подлежат урегулированию между Сторонами путем переговоров. В соответствии с законодательством Российской Федерации споры, вытекающие из Договора или касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности, передаются на разрешение суда. Если в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации спор, вытекающий из Договора или касающийся его нарушения, прекращения или недействительности, будет подсуден мировому судье, такой спор передается на разрешение в судебный участок.

Иски Клиента о защите прав потребителей разрешаются Сторонами в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.

11.16. Все даты, определяемые Правилами, определяются по московскому времени, равно как и все сроки, определяемые Правилами, исчисляются по московскому времени.

11.17. Неотъемлемой частью Правил являются:

11.17.1. Приложение №1 – Заявление о расторжении Договора и возврате неиспользованного платежного лимита виртуальной предоплаченной карты.

11.17.2. Приложение №2 – Заявление о перечислении денежных средств.

11.17.3. Приложение №3 – Меры безопасности при использовании виртуальной предоплаченной карты.

Приложение № 1
к Правилам выпуска и обслуживания Виртуальных предоплаченных карт ПАО «Промсвязьбанк» для физических лиц.

ЗАЯВЛЕНИЕ № __
О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА И ВОЗВРАТЕ НЕИСПОЛЬЗОВАННОГО ПЛАТЕЖНОГО ЛИМИТА
ВИРТУАЛЬНОЙ ПРЕДОПЛАЧЕННОЙ КАРТЫ

Я, _____
(далее – Заявитель),
(фамилия, имя, отчество полностью)
реквизиты документа, удостоверяющего личность
_____
_____
(наименование документа, серия и номер документа,
_____
_____
_____.
дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии))
адрес регистрации по месту жительства
_____
_____
_____
_____
_____
_____,
номер телефона оператора подвижной радиотелефонной связи, указанный при заключении Договора
_____
являясь Клиентом - законным держателем виртуальной предоплаченной карты, выпущенной ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Банк) в соответствии договором, заключенным путем акцепта мною Правил выпуска и обслуживания виртуальных предоплаченных карт ПАО «Промсвязьбанк» для физических лиц (далее – Договор), прошу расторгнуть Договор и после урегулирования финансовых обязательств с Банком в соответствии с условиями Договора возвратить остаток денежных средств по виртуальной предоплаченной карте № _____ следующим способом:
(укажите первые 6 и последние 4 цифры ВПК)
☐ выдать наличными через кассу Банка;
☐ перечислить на банковский счет
Получатель _____,
№ счета _____, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

С тарифами ПАО «Промсвязьбанк» ознакомлен и согласен.
_____ / _____ /
«___»_____ 20__ г.
(подпись) *(фамилия И.О. Заявителя)*

ОТМЕТКИ БАНКА
Наименование подразделения Банка _____
Дата и время приема заявления по московскому времени «___» _____ 20___ г. в _____:_____

Дата и время приема заявления по местному времени региона нахождения обслуживающего подразделения Банка, принявшего заявление «____» _____ 20____ г. в _____:_____

XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
☐ - Срок действия карты истек «___»_____ 20__г.	☐ - Срок действия карты истек «___»_____ 20__г.	☐ - Срок действия карты истек «___»_____ 20__г.

По действующим картам

☐ - Блокирована по утрате ранее «___»_____ 20__г.	☐ - Блокирована по утрате ранее «___»_____ 20__г.	☐ - Блокирована по утрате ранее «___»_____ 20__г.

_____ / _____ /
«___»_____ 20__г.
(подпись) *(Ф.И.О. работника Банка)*

Судный счет № | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **закрыт «__»_____20__ г.**

_____ _____
_____
(должность работника Банка) *(подпись)* *(расшифровка подписи)*

Приложение № 2
к Правилам выпуска и обслуживания Виртуальных предоплаченных карт ПАО «Промсвязьбанк» для физических лиц.

В ПАО «Промсвязьбанк»

Клиент (держатель карты) _____
(Фамилия)

_____
(Имя Отчество)

Документ, удостоверяющий личность:

наименование _____
серия ____номер_____
выдан_____

ЗАЯВЛЕНИЕ N _____
на перечисление денежных средств

Прошу на основании настоящего Заявления составить расчетный документ, по которому перечислить с карты № _____,
(укажите первые 6 и последние 4 цифры ВПК)
выпущенной в ПАО «Промсвязьбанк», денежные средства в размере _____ рублей по следующим реквизитам:
счет № _____,
открытый в _____
_____
(наименование банка)
(БИК _____ к/с _____ в _____)
ИНН_____
Получатель перевода:
_____

Назначение платежа: _____

С тарифами ПАО «Промсвязьбанк» ознакомлен и согласен.

Принимаю на себя всю ответственность за возможные неблагоприятные последствия, связанные с неточным указанием мною реквизитов и суммы.

_____ (_____)
(подпись) (Ф.И.О.)

«___»_____ 20__ года

Заявление принял.
_____
_____
(должность, Фамилия Имя Отчество работника ПАО «Промсвязьбанк») (подпись)

«____»_____ 20__ года

Приложение № 3
к Правилам выпуска и обслуживания Виртуальных предоплаченных карт ПАО «Промсвязьбанк» для физических лиц.

Меры безопасности при использовании виртуальных предоплаченных карт

1. В случае утраты реквизитов ВПК и (или) обнаружения факта использования ВПК без согласия Клиента, а также при возникновении подозрения на раскрытие информации о реквизитах ВПК третьим лицам, которые могут использовать полученные данные в целях совершения несанкционированных операций с использованием ВПК, Клиент обязан незамедлительно уведомить об этом Банк одним из следующих способов:

- по телефону службы клиентской поддержки (Контакт-Центр) по телефонам: 8-495-787-33-33 или 8-800-333-03-03 (круглосуточно);
- в Системе через сеть «Интернет» посредством самостоятельной установки блокировки, соответствующей ВПК;
- в подразделении Банка в соответствии с режимом обслуживания физических лиц.

По факту заявления Клиента, переданного в Банк в соответствии с порядком, установленным настоящим пунктом, Банк принимает меры по Блокированию ВПК на уровне отказа в Авторизации. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты устного уведомления Банка Клиент обязан представить в Банк письменное заявление о блокировке ВПК.

2. При использовании Клиентом ВПК не допускается:

2.1. Передача реквизитов ВПК для использования третьим лицам, включая родственников Клиента.

2.2. Хранение реквизитов ВПК в местах, доступных для третьих лиц, а также способом, позволяющим скопировать реквизиты ВПК.

2.3. Использование ВПК для оплаты товаров (работ, услуг) в организациях торговли и услуг в сети «Интернет», репутация которых, при проявлении Клиентом должной осмотрительности, не вызывает полного доверия.

2.4. Совершение оплаты товаров (работ, услуг) в сети «Интернет» с использованием ВПК посредством чужого персонального электронного устройства (компьютера, смартфона, планшета, коммуникатора и т.д.).

2.5. Совершение оплаты товаров (работ, услуг) в сети «Интернет» с использованием ВПК посредством персонального электронного устройства (компьютера, смартфона, планшета, коммуникатора и т.д.), на котором не установлено либо отключено лицензионное антивирусное программное обеспечение либо не осуществляется его регулярное обновление.

2.6. Установка на мобильный телефон или иное устройство, используемое для получения сообщений от Банка в рамках услуг SMS-информирование и (или) «3D-Secure», нелицензионного программного обеспечения (приложений), полученных из неизвестных источников.

2.7. Передача третьим лицам в разговоре, в том числе по телефону или в письме, кода CVV2/CVC2.

2.8. Предоставление третьим лицам доступа к сведениям о реквизитах ВПК (в том числе номера карты и (или) срока действия и (или) кода CVV2/CVC2), одноразовых персональных кодов, получаемых в рамках услуги «3D-Secure».

2.9. Сообщение через сеть «Интернет» третьим лицам, за исключением совершения операций с ВПК, персональной информации о Клиенте и (или) информации о реквизитах ВПК (в том числе, коды и (или) пароли доступа к ресурсам Банка, Кодовое слово, номер телефона, используемый для получения кодов подтверждения либо смс-сообщений об операциях, реквизиты документа, удостоверяющего личность, срок действия ВПК, история операций, персональные данные).

2.10. В случае отказа от подключения услуги SMS-информирование Клиенту необходимо не реже 1 (Одного) раза в день обращаться в Банк для получения информации о совершенных операциях с использованием ВПК.

2.11. При утрате мобильного телефона или иного устройства, изменении номера телефона, указанного Клиентом при заключении Договора и используемого для получения сообщений от Банка

в рамках услуг SMS-информирование и (или) «3D-Secure» необходимо незамедлительно уведомить об этом Банк.

2.12. При совершении операций оплаты товаров (работ, услуг) в сети «Интернет» необходимо подключить услугу «3D-Secure» и использовать только сайты организаций торговли, услуг, использующих технологию безопасного проведения операций по картам в сети «Интернет»: Verified by Visa и MasterCard SecureCode.

2.13. Для информационного взаимодействия с Банком необходимо использовать только реквизиты средств связи (мобильных и стационарных телефонов, факсов, интерактивных сайтов, порталов, обычно и электронной почты и пр.), которые указаны в документах, полученных непосредственно в Банке.

2.14. При совершении операций оплаты товаров (работ, услуг) в сети «Интернет» необходимо убедиться, что

- в адресной строке выбранного сайта указан точный web-адрес организации торговли, услуг (не допускается никаких отличий в написании web-адреса, вплоть до каждого знака);
- в адресной строке браузера web-адрес начинается с символов https:// (не http://);
- в окне браузера имеется символ «закрытый замок».

При несоблюдении любого из указанных условий необходимо отказаться от проведения операции оплаты с использованием ВПК.

2.15. Несоблюдение Клиентом при использовании ВПК любого из условий настоящего раздела является нарушением порядка использования ВПК как электронного средства платежа.